DOCUMENTO SEM VALIDADE

Portaria de outorga prévia

Orgão Emissor: Instituto Água e Terra | **Origem: SIGARH**

Protocolo: 19.985.844-0 | **Publicação: 04/09/2023**

Portaria: 25408/2023/OP-GOUT | **Validade: 01/09/2025**

Revogação: 18/03/2026

Nome/Razão Social: INOVA AGROPECUARIA LTDA

CPF/CNPJ: 37.83*.***/****-**

Empreendimento: Represa Sede

Endereço: Rodovia Pr 218 **Localidade:** Zona Rural

Município: São Sebastião da Amoreira **UF:** PR

Interessados

GUST*** ******** ********** ** ******** ***** ********** 084.6**.***-**

Ponto de interferência

Bacia hidrográfica: Tibagi **Comitê:** Tibagi

Tipo de corpo hídrico: Córrego **Nome:** Sem denominação na base

Coordenadas UTM: 7.403.678,00 N 529.576,00 E **Fuso:** 22 (SIRGAS 2000)

Código do ponto: 1031228 **Código Ottobacia:** 8642342685

Dominialidade: Estadual **Nome popular:** Sem denominação na base

Área crítica: Não **Regional:** Escritório Regional de Cornélio Procópio

Características da intervenção

Finalidade(s) Acumulação

Nome da barragem Represa Sede

Volume máximo (m³) 30.144,80

Vazão mínima à jusante (m³/s) 0,00000

Vazão de regularização (m³/s) -

Vazão máxima de projeto (m³/s) 1,560

Área do reservatório (m²) 70.710,15

Altura do barramento (m) 3,00

Vazão de projeto do vertedouro (m³/s) 1,90

Ano de conclusão da obra 1990

Classificação da barragem

Categoria de risco Alto **Dano potencial** Baixo **Classe da barragem** D

Observações

O empreendedor está DISPENSADO de apresentar documentação para Segurança de Barragens. Considerando as seguintes características da Barragem: Classe "D", situada em ÁREA RURAL, com ALTURA = 3,00 m, ÁREA DO RESERVATÓRIO = 70.710,15 m2 e VOLUME MÁXIMO = 30.144,80 m3. A Classificação da CRI como Alta ocorre em função da falta de informações sobre o Estado de Conservação da Barragem, sendo utilizados os valores mais rigorosos. Não foi realizada vistoria técnica, então foram utilizadas as informações fornecidas pelo requerente.

Condições

O Outorgado (**INOVA AGROPECUARIA LTDA**) deverá instalar e manter em funcionamento equipamento de medição para monitoramento contínuo da vazão, tempo de operação e demais condições de uso, devendo enviar periodicamente os resultados ao INSTITUTO, conforme especificado a seguir:

1 Instalação de dispositivo medidor de vazão de jusante

Frequência de coleta: Diária Frequência de envio: Anual

Prazo limite para envio: 30/12/2023

Art. 1º O empreendedor é responsável pelos aspectos relacionados à segurança da barragem, devendo assegurar que seu projeto, construção, operação e manutenção sejam executados de acordo com o que estabelece a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, e demais regulamentos emitidos pelo órgão fiscalizador da segurança da barragem.

Art. 2º Este ato de outorga prévia, objeto desta Portaria, não estabelece direitos de uso de recursos hídricos, correspondendo somente à manifestação prévia do Poder Público Outorgante quanto ao objeto requerido, possibilitando ao Outorgado prosseguir no planejamento e projeto de empreendimento, no atendimento às etapas de licenciamento previstas nas legislações sobre uso e ocupação do solo, meio ambiente, exploração e aproveitamento de recursos naturais e, ainda, no cumprimento das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

DOCUMENTO SEM VALIDADE

Art. 3º O ato de outorga prévia estará garantido ao Outorgado, desde que os elementos do processo administrativo que deram sustentação a esta manifestação não venham a ser alterados nas fases subseqüentes do processo administrativo de requerimento de autorização de direito de uso de recursos hídricos.

Art. 4º O Poder Público Outorgante pode, em decisão motivada, suspender, total ou parcialmente, em definitivo ou por prazo determinado, a outorga prévia concedida.

Art. 5º A outorga poderá ser revogada, sem qualquer direito de indenização, nos casos de cancelamento da licença ambiental ou se as licenças municipais para construção e funcionamento não forem emitidas, se for o caso dessas exigências, ou ainda se verificados os demais casos previstos no artigo 32 do Decreto Estadual nº 9.957 de 23/01/2014.

Art. 6º Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção pelo outorgado de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7º O requerimento para renovação desta outorga deverá ser encaminhado ao Poder Público Outorgante no prazo máximo de até 90 (noventa) dias anteriores à data de expiração da vigência desta autorização.

Art. 8º No caso de desativação, interrupção das atividades do empreendimento ou desistência da outorga, o Outorgado deverá comunicar formalmente ao INSTITUTO, por meio de formulário próprio.

Art. 9º A transferência de titularidade da outorga, relativa à alteração do titular da outorga, poderá ser solicitada através de requerimento específico ao INSTITUTO.

Art. 10º O Outorgado se sujeita à fiscalização do INSTITUTO, por intermédio de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e à documentação relativa à outorga emitida por meio desta Portaria.

Art. 11º O não cumprimento da legislação de recursos hídricos vigente e aos termos desta outorga sujeitará o outorgado às sanções previstas na Lei 12.726/99 e nos decretos 9957/2014 e 12.416/2014.

Art. 12º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.